

1500267-61.2022.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ian da Silva Amâncio

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

IAN DA SILVA AMANCIO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta das 8h20, na rua Jangada do Campo, 71, Parque Campo Bonito, nesta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1500267-61.2022.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500267-61.2022.8.26.0248

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ian da Silva Amâncio

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

IAN DA SILVA AMANCIO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta das 8h20, na rua Jangada do Campo, 71, Parque Campo Bonito, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo, para fins de tráfico, 14 (quatorze) porções de cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos do tipo eppendorf, pesando 6,4 g. (seis gramas e quatro decigramas), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (pág. 98), o Advogado nomeado para patrocinar sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 109/110).

Recebida a denúncia (pág. 113), o réu foi citado (pág. 133).

Durante a instrução foram ouvidos os dois guardas civis arrolados na denúncia, bem como interrogado o acusado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ). Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (pág. 139/142), ao passo que a Defesa pleiteou a absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (pág. 146/150).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 13, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 15/18, bem como pelo laudo toxicológico de pág. 83/85.

A autoria é certa.

Sob o crivo do contraditório o guarda civil Marcio da Silva Moraes narrou que estava em patrulhamento por área conhecida pelo intenso tráfico de drogas que ali ocorre, quando avistou o réu adentrando uma mata próxima a um condomínio. Seguindo-o, visualizou quando Ian tirou um pacote do bolso e o escondeu sobre um muro. Quando percebeu sua presença, Ian tentou se evadir correndo, mas foi abordado. Aduziu que, ao averiguar o pacote, localizou em seu interior 14 (quatorze) porções de cocaína.

No mesmo sentido foram as declarações de seu colega de farda, o guarda civil Murilo Cainelles de Araújo.

Em juízo, o réu negou a prática delitiva. Disse que foi abordado por guardas civis, que fizeram buscas pelo local e, próximo a ele, localizaram 14 (quatorze) porções de droga, as quais não lhe pertenciam. Concluiu dizendo que conhecia os guardas civis responsáveis por sua abordagem, não sabendo indicar por qual motivo eles teriam falsamente lhe acusado.

Sendo este o conjunto probatório apresentado, dele se pode extrair que o acusado trazia consigo a droga apreendida, para fins de tráfico, já que as circunstâncias da abordagem e a narrativa segura e coesa dos guardas civis dão respaldo suficiente à solução condenatória.

Consigno que depoimentos prestados por agentes públicos em juízo, mormente quando seguros e harmônicos, gozam de inegável valor probatório. Neste sentido:

“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes.” (RT 411/266)

Assim, a condenação do réu pelo delito de tráfico é medida que se impõe. Passo à dosimetria das penas.

Ian é primário e não ostenta antecedentes desabonadores. Assim, fixo a pena-base em seu mínimo legal, que é de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que não há provas de reincidência, de maus antecedentes ou de que o acusado se dedicasse à atividade criminosa ou integrasse organização criminosa, reduzo as penas de dois terços, tornando-as definitivas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno IAN DA SILVA AMANCIO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de

reclusão, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Tendo em conta o disposto no inciso I, do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a primeira de prestação de serviços à comunidade por período igual ao da condenação, consignando que será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, e a segunda de prestação pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social.

Para o caso de descumprimento das penas restritivas de direitos e reconversão delas em pena privativa de liberdade, desde já fixo o regime inicial aberto.

Por consequência, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor do Advogado nomeado, intimando-o da expedição.

Determino a incineração da amostra de entorpecente guardada para contraprova.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e expeça-se guia de execução. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 07 de julho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA